

二、民事责任的承担

民事主体在姓名权、肖像权等人格权遭受侵害并导致损害时，可适用人格权请求权要求停止侵害、赔礼道歉，也可同时适用侵权损害赔偿请求权主张财产损害赔偿。某食品公司、某传媒公司应当承担相应的民事责任，当事人的肖

像权、姓名权承载了人格、伦理、道德、经济等多个维度的价值与利益，故在决定其责任承担的内容时，人民法院应当从具体损害情况、行为手段、公众情感、经济发展形势等多种综合因素予以判定，并且应当在确定具体责任内容时适用相应的法律规则作为指引。

第一，以使受害人获得有效保护为原则适用停止侵害责任。某食品公司未举证证据证明确已将侵权商品予以销毁，故对陈某某提出的判令某食品公司、某传媒公司停止使用陈某某肖像或姓名并销毁库存侵权商品的诉讼请求予以支持。某传媒公司未举证证据证明已将《影视资源推广手册》予以销毁，对陈某某提出的判令某传媒公司销毁《影视资源推广手册》的诉讼请求予以支持。

第二，以弥补受害人精神创伤为原则适用赔礼道歉责任。陈某某就其属于精神性人格要素的姓名和肖像被不法侵害的后果，诉请判令被告赔礼道歉。道歉是表达道歉者对受害人的尊重，是极为有效的补救性措施，予以支持。

第三，以受害人精神损害的严重程度为标准判定赔偿精神损害抚慰金的责任。根据法律规定，侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。案涉照片内容并无侮辱、贬低、丑化陈某某人格的实际后果，难以认定二公司的行为给陈某某造成严重精神损害，故对该项诉求不予支持。

第四，以依法、对等、合理为原则适用赔偿损失责任。对被侵权人的实际财产损失，应当采用完全赔偿原则，对被侵权人的间接财产损失，应当采用合理赔偿原则；同时，在难以确定损失的情况下，可以将侵权人的获利作为确定赔偿金额的参考。

三、赔偿金额的确定

首先，从陈某某的损失角度来考量。陈某某系演艺明星、流行歌手，一旦将其肖像、姓名用于商业领域，必然会带来商业利益。从经济利益角度分析，某食品公司、某传媒公司假借影视宣传推广之名，将陈某某照片及姓名用于产品外包装上的行为，获得了名人代言的商业利益。且本案中，陈某某的上述权利并非正常授权使用，而是处于侵权状态下被使用。该商业利益是否通过经营

行为而最终获利，仅是作为赔偿标准的参考依据之一，实际上无论经营者是否盈利，都应当向代言人支付相应对价，在发生侵权行为的情况下，赔偿额至少不应低于该对价。陈某某提供的其代言案外某品牌所签订的“服务合同”所披露的品牌代言交易金额，可在一定程度上给本案中陈某某代言利益受损的情况以参考。但将陈某某所举示的其获得代言报酬的被代言企业，与本案生产者即某食品公司在经济体量及生产效益上进行比较，显然难以按照相同的标准进行处理。

其次，从某食品公司及某传媒公司获利角度来分析。按照陈某某从网络平台的售出数量和价格来计算，只能计算出某食品公司的收入，但是从生产到销售还有多个环节的支出，销售金额不能等同于获利金额。从双方提供的证据来看，均不能证明某食品公司因侵权行为获利多少，但从查明的事实来看，某传媒公司在本案中因侵权行为所获收益为15万元，该获利应当作为赔偿金额的考量因素之一。

最后，从权利救济的角度分析，本案中，人格权商业化利用的价值难以准确计算，根据相关规定，被侵权人因人身权益受侵害造成的财产损失或者侵权人因此获得的利益无法确定的，人民法院可以根据具体案情在50万元以下的范围内确定赔偿数额。陈某某为制止侵权行为，产生的公证费、时间戳取证费、申请财产保全担保保险费，可以认定为其为制止侵权行为所支付的合理开支，且陈某某提供了相应的支付凭证，故陈某某要求某食品公司及某传媒公司支付该部分支出，有事实和法律依据。关于律师费，虽然陈某某未提供律师费相关票据，但其确已委托律师出庭参与维权诉讼，并对侵权证据进行了保全，故对律师费的请求酌情予以考虑。综合侵权人的过错程度、侵权情节、经济体量，陈某某的知名度、代言金额等因素，以实现民事责任的预防功能、复原功能及惩罚功能为目的，酌定某食品公司及某传媒公司共同赔偿陈某某各项经济损失和合理费用支出合计25万元。

重庆市合川区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十八条第一款、第一百七十九条第一款、第九百九十八条、第一千条、第一千零一十九

条、第一千一百六十五条、第一千一百六十八条、第一千一百八十二条，《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条规定，判决如下：

一、某食品公司立即停止在其产品外包装上使用陈某某的肖像或姓名，并于本判决生效后三十日内销毁全部库存侵权商品，某传媒公司负连带责任；

二、某传媒公司于本判决生效后三十日内销毁全部含有陈某某的肖像或姓名的《影视资源推广手册》；

三、某食品公司、某传媒公司于本判决生效后十日内在全国性报纸上发布致歉声明，声明内容须经本院审核；

四、某食品公司、某传媒公司于判决生效后十日内赔偿陈某某各项经济损失和合理费用支出合计25万元，某食品公司及某传媒公司互负连带责任；

五、驳回陈某某的其他诉讼请求。

某传媒公司不服一审判决，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：某传媒公司虽与某食品公司签订了相关协议并主张因某食品公司的行为超出协议约定的内容而侵权，与某传媒公司无关，但某传媒公司应当知晓并注意向他人推广使用包括陈某某在内的众多明星的姓名及肖像时需要得到授权。某传媒公司的经营行为实质是在明知没有陈某某授权的情况下，以推广电影作品为名，将陈某某的肖像和姓名作为交易对象，吸引某食品公司使用并收取高额对价。某传媒公司对案涉产品的包装设计进行了审核，且在其印制的《影视资源推广手册》中亦表明其熟悉并长期从事类似行为，一审法院认定其存在主观过错并构成侵权并无不当。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据人格权与人身的关联程度，可以将人格权分为物质性人格权和非物质性人格权。物质性人格权是指自然人对于其生命、身体、健康等物质性人格要素享有的权利，是具有基础性地位的权利，法律应当对其加强保护，适用严格的保护规则。生命权、健康权、身体权之外的人格权为非物质性人格权。非物质性人格权并非一种严格绝对权，其主体一定程度上应容忍第三人在合理范围内使用。诸如姓名权、肖像权等非物质性人格权侵权认定及损害赔偿标准的确定，很大程度上需要人民法院在准确适用法律规范的基础上，结合个案具体情形确定。

一、商业化利用他人姓名或肖像的共同侵权认定参考因素

行为人是否构成侵权是人格权侵权责任认定的前提。《中华人民共和国民法典》第九百九十八条规定：“认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。”该规定采取动态体系论立场，给法院提供了较大的裁量空间。法官应对上述诸多因素存在的范围、程度以及它们的相互关系，作出综合、动态的评估，实现由规范到个案正义。依据上述动态系统论的裁判立场及方法，法院在认定本案二行为人（某食品公司、某传媒公司，下同）是否构成共同侵权时，综合考虑了以下因素。

（一）行为人的意思联络

与认定其他共同侵权相同，在共同侵犯姓名权、肖像权等非物质性人格权的认定中，首先应当认定行为人之间是否具有意思联络。分析本案二行为人的意思联络，可分两个步骤：一是行为人是否存在过错；二是行为人的过错是否存在关联性。第一，某食品公司仅凭某传媒公司的书面许可，未审查某传媒公司是否经过陈某某授权，是否可以转授权，径行对陈某某的肖像及姓名进行商业化使用，其未尽到谨慎审查授权许可的义务，可认定存在明显过错。某传媒公司在明知没有陈某某授权的情况下，以推广电影作品为名，将陈某某的肖像和姓名作为交易对象，吸引其他行为人使用并收取高额对价，属于以营利为目

的，擅自使用陈某某的肖像及姓名，存在明显过错。第二，在某传媒公司未取得陈某某授权，某食品公司未审查某传媒公司是否获得陈某某授权的情形下，二行为人即达成陈某某肖像与姓名的商业化使用合意，可认定为默示的意思联络。

（二）行为人和受害人的职业

姓名权、肖像权等非物质性人格权主体对他人在合理范围内的使用具有一定容忍义务。如何判断合理使用的限度，以及如何确定容忍的界限，是认定是否构成侵权不可忽视的一环。进行上述判断时，行为人和受害人的职业是重要参考因素。本案中，陈某某作为知名的公众人物，对他使用其人格利益应当具有较高的容忍度。但是，二行为人作为商事主体未经陈某某授权许可即对其姓名、肖像进行商业化使用，则超出其容忍范围。

（三）行为的目的、方式、后果

姓名权、肖像权等非物质性人格权常常蕴含财产性利益，如通过对肖像、姓名的使用，达到营销目的。对于此类人格利益的使用亦应当通过目的、方式和后果三方面进行合法性、正当性评价。本案中，二行为人对陈某某的姓名、肖像的使用是出于商业目的。从目的上看，追求商业利益本属正当，并非为法律必然禁止。从行为上看，二行为人均未获取陈某某的授权许可，不具有合法性、正当性。从后果上看，因陈某某的肖像及姓名蕴含较大的财产价值，二行为人未支付使用对价，造成陈某某可得利益的损失。

二、法院酌定赔偿规则

姓名权、肖像权等非物质性人格权的客体具有无形性，行为人侵害他人人格权通常并不会造成直观的损害。权利人即使证明遭受了损失，也难以证明损失的具体数额。对损害赔偿责任的确定相对复杂，法院需要按照一定的标准裁量，在此着重分析对非物质性人格权的损害赔偿的裁判原则和标准。

（一）损失填补规则

人格权损害赔偿的请求权基础是权利人的利益受到损失。因此，在认定赔偿金额时，应当首先以权利人的损失为赔偿依据。其中，经济损失包括两

个部分：实际财产的折损或可得利益损失。如果权利人能够证明实际财产的折损数额，则可采取实际财产折损的标准，如果权利人难以证明实际财产的折损数额，还可运用可得利益损失衡量的方法进行裁判。

一是实际财产的折损。权利人在证明其财产折损时，既要提供假设行为未发生时的财产状态，又要证明行为发生后的财产状态。二者的差额即为实际财产折损的具体数额。本案中，陈某某没有证据证明其财产的实际折损，但是诸如公证费、取证费等实际附带损失可据实主张。

二是可得利益损失。对于可商业化利用的人格权，因为客体的无形性，侵权造成的实际损害并不体现于客体本身的价值减损，而是集中显现在所失利益部分，亦即按照事物的惯常运行，可能预期得到的利益。行为人在利用他人人格利益时，原则上应当经过许可，并支付相应的许可使用费。行为人未经许可而擅自利用他人人格权益，客观上节省了相应的拟制许可使用费支出。《中华人民共和国民法典》人格权编虽然规定了人格利益许可使用规则，但对于许可使用的对价，有赖于当事人进行个别磋商，人格利益并不像财产权那样具有客观的市场价格。^①可以结合受害人的知名度、侵权行为的方式、持续时间、权利人许可其他经营相同或类似业务、经营体量具有可比性的商家使用费标准等，确定拟制的许可使用费数额，受害人也可提供人格利益许可使用合同，供法院酌定赔偿数额时参考。本案中，陈某某提供了与其他商家的肖像及姓名许可使用协议，但由于商家与某食品公司之间在经营业务、市场占有率、经营体量等方面不具有较大可比性，法院降低了对该因素的参考程度。

（二）预防性规则

大多数侵犯非物质性人格权尤其是商业化运用的行为是侵权人以获利为目的的而有意为之。在权利人受到侵害但难以证明损害标准，也无拟制许可标准可供参考的情形下，如果依据证据规则不予支持权利人的损害赔偿请求，或者酌情支持的损害赔偿标准低于行为人因侵权获取的利益，则将对侵犯人格权行为

^①王叶刚：《论侵害人格权益财产损失赔偿中的法院酌定》，载《法学家》2021年第3期。

起到激励作用。因此，从预防类似侵权的目的来看，应当将行为人的过错程度、获利情况等作为酌定赔偿标准的参考，且酌定赔偿金额不能低于行为人因侵权获利的金额。法院在依职权确定行为人的获利数额时，可根据行为人侵权持续时间、侵权的范围与规模等因素确定行为人大致的获利数额，而不需要对获利数额进行精确计算。如果行为人本可获利而因为其他原因并未获利时，仍应当考虑其可能获利的情形，才能充分发挥人格权损害赔偿的预防功能。本案中，法院即根据某食品公司的销售情况，将某传媒公司所获收益15万元作为损害赔偿的参考因素，并最终判决不低于该金额损害赔偿金，就是遵循预防性规则的具体体现。

编写人：重庆市合川区人民法院 王萍

侵犯肖像权的责任构成与损害赔偿数额认定

——尹某某诉某科技公司、郑某某肖像权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终25850号民事判决书

2. 案由：肖像权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):尹某某

被告(上诉人):某科技公司、郑某某

【基本案情】

某科技公司在其运营的某平台店铺售卖一款玩偶移动电源，该产品的图片

展示中附有尹某某的肖像图片并附相关文字。尹某某主张某科技公司未经其授权许可，擅自使用其肖像、姓名进行虚假代言广告，推广、销售移动电源，牟取非法利益，严重侵犯了其肖像权及姓名权。

案外人某甲公司与案外人某乙公司签署的《影视宣传物料使用许可合同》约定，某乙公司向某甲公司提供影视剧《某某湖》的海报、剧照等宣传物料。某科技公司与某甲公司签署的《委托销售协议书》约定，由某科技公司销售案涉产品共计500个。

某科技公司提供上述《影视宣传物料使用许可合同》《委托销售协议书》以及其获取案涉尹某某肖像图片的相关微信聊天记录，用以证明其使用尹某某案涉肖像图片具有合法来源。尹某某称，某科技公司使用的案涉肖像图片并非电影《某某湖》的宣传资料，而是尹某某在2018年入驻某场馆时拍摄的宣传照片。

某科技公司为有限责任公司(自然人独资)，股东为郑某某。

【案件焦点】

1.某科技公司是否侵犯了尹某某的肖像权；2.肖像权侵权赔偿数额如何判定；3.案件是否应当作为经济犯罪案件移送公安机关处理。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：某科技公司主张其使用的案涉肖像图片有相关授权，但结合尹某某提交的证据，某科技公司关于图片有合法来源的抗辩不成立。关于经济损失，综合考虑尹某某的知名度、某科技公司侵权行为的过错程度、案涉图片被使用的时间、数量及范围等，酌情确定某科技公司向尹某某赔偿60000元。此外，案涉图片已经删除，故停止侵权的诉请不予支持。关于尹某某请求召回、销毁所有案涉产品，缺乏依据，不予支持。关于郑某某的责任问题，其作为某科技公司的唯一自然人股东，未提交证据证明其财产独立于公司财产，故应承担连带清偿责任。广东省深圳市福田区人民法院判决：

